CONTRATO DE PARCERIA E INDICAÇÃO DE CLIENTES

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PATRIMONIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

CONSULTOR: JEFFERSON PIZZIO CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 39.619.569/0001-75, com sede na Rua Dona Oti, nº 103, 401, bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90680-060, neste ato representada por seu sócio administrador, Jefferson Pizzio, Brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 809.037.110-87;

PARCEIRO: [Razão social ou nome completo], [sociedade / profissional autônomo], inscrito no [CNPJ / CPF] sob o nº [preencher], com sede ou domicílio em [endereço completo], neste ato representado por [nome, cargo, CPF], registro profissional [OAB / CRC / SUSEP / CVM / ANBIMA, se houver] nº [preencher].

Consultor e Parceiro, em conjunto, são denominados **Partes**.

CONSIDERANDOS

(i) O Consultor presta serviços de planejamento sucessório e patrimonial, incluindo diagnóstico patrimonial, estruturação sucessória, governança familiar e soluções de seguro de vida e previdência;

(ii) O Parceiro atua em [descrever atividade: advocacia, contabilidade, assessoria de investimentos etc.] e mantém relacionamento próprio e de confiança com seus clientes;

(iii) As Partes desejam indicar clientes uma à outra, preservando o relacionamento de cada uma com seus clientes e a confiança que motivou a indicação.

Resolvem celebrar este Contrato de Parceria e Indicação de Clientes, que se regerá pelas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA 1 – OBJETO

1.1. Este Contrato regula a indicação recíproca de clientes entre as Partes, sem exclusividade, para que cada uma preste os serviços de sua especialidade.

1.2. Nenhuma das Partes se obriga a indicar volume mínimo de clientes, nem a aceitar todo cliente indicado.

1.3. Cada Parte contratará diretamente com o cliente os serviços que lhe couberem, sob sua exclusiva responsabilidade técnica.

CLÁUSULA 2 – REGISTRO DAS INDICAÇÕES

2.1. Toda indicação será registrada por e-mail ou mensagem escrita contendo, no mínimo, o nome do cliente, a data e o serviço pretendido, conforme o modelo do Anexo I.

2.2. A Parte que receber a indicação confirmará o recebimento em até 3 (três) dias úteis. Sem resposta nesse prazo, a indicação será considerada aceita.

2.3. Se o cliente indicado já for cliente ou contato ativo da Parte que recebe a indicação, esta informará o fato no mesmo prazo, com prova do relacionamento anterior (e-mail, proposta,

contrato ou reunião registrada). Nesse caso, a indicação não gera direito à remuneração da Cláusula 7.

2.4. A indicação registrada vale por 24 (vinte e quatro) meses contados da data do registro. Qualquer contratação do cliente indicado nesse período, inclusive por pessoas da mesma família ou empresas do mesmo grupo, será atribuída à indicação.

CLÁUSULA 3 – ATENDIMENTO E TRANSPARÊNCIA COM O PARCEIRO

3.1. O Consultor manterá o Parceiro informado sobre o andamento de cada cliente indicado, ao menos nas etapas de reunião inicial, envio de proposta e contratação ou desistência, respeitado o sigilo das informações do cliente.

3.2. Sempre que o planejamento do cliente exigir serviços da área de atuação do Parceiro, o Consultor recomendará o Parceiro em primeiro lugar, ressalvada a livre escolha do cliente.

3.3. Quando o Parceiro desejar, o Consultor o convidará para participar das reuniões relevantes com o cliente indicado, de forma a preservar a condução conjunta do relacionamento.

CLÁUSULA 4 – PRESERVAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

4.1. O cliente indicado pelo Parceiro continua sendo cliente do Parceiro para todos os serviços da área de atuação deste. A indicação não transfere ao Consultor o relacionamento, a carteira ou a recomendação de serviços do Parceiro.

4.2. O Consultor não oferecerá, direta ou indiretamente, ao cliente indicado serviços concorrentes aos do Parceiro, descritos a seguir: **[ex.: assessoria de investimentos, serviços jurídicos, serviços contábeis]** .

4.3. O Consultor não fará comentários depreciativos sobre o Parceiro, seus serviços ou honorários, e não sugerirá ao cliente a substituição do Parceiro.

4.4. Se o próprio cliente manifestar ao Consultor insatisfação com o Parceiro ou intenção de trocá-lo, o Consultor comunicará o Parceiro por escrito, na medida permitida pelo sigilo, antes de qualquer outra providência.

CLÁUSULA 5 – NÃO ALICIAMENTO E NÃO CONTORNO

5.1. Não aliciamento de clientes. Durante a vigência e por 24 (vinte e quatro) meses após o término deste Contrato, nenhuma das Partes poderá, direta ou indiretamente, por si ou por terceiros, assediar, convidar ou induzir clientes indicados pela outra Parte a contratar serviços concorrentes aos dela ou a encerrar o relacionamento com ela.

5.2. Não contorno. Nenhuma das Partes poderá contratar ou negociar com o cliente indicado de forma a excluir a outra Parte, evitar a remuneração prevista neste Contrato ou omitir que a contratação decorre da indicação.

5.3. Não aliciamento de colaboradores. Durante a vigência e por 12 (doze) meses após o término, nenhuma das Partes contratará ou convidará sócios, empregados ou prestadores de serviço da outra Parte que tenham participado da parceria, salvo autorização por escrito.

5.4. Exceções. Não configuram violação: (a) o relacionamento anterior comprovado na forma da cláusula 2.3; (b) a procura espontânea do cliente, desde que a Parte procurada comunique o fato

à outra em até 5 (cinco) dias úteis e respeite a Cláusula 4; (c) anúncios e publicações gerais, não dirigidos ao cliente indicado.

5.5. As obrigações desta cláusula alcançam sócios, administradores, empregados e empresas do mesmo grupo de cada Parte, que responderá por eles.

CLÁUSULA 6 – PENALIDADE POR VIOLAÇÃO

6.1. A violação das Cláusulas 4 ou 5 sujeitará a Parte infratora ao pagamento de multa não compensatória equivalente a [2 (duas)] vezes a remuneração que seria devida pela indicação, ou R$ [valor], o que for maior, por cliente afetado.

6.2. A multa não impede a cobrança das perdas e danos que a excederem, nem a rescisão imediata deste Contrato pela Parte prejudicada.

CLÁUSULA 7 – REMUNERAÇÃO PELA INDICAÇÃO

7.1. Quando permitido pela regulamentação profissional aplicável à Parte que indicou, a Parte que receber o cliente pagará à outra [__% (por cento) dos honorários efetivamente recebidos do cliente indicado / R$ (valor) por cliente contratado], conforme o serviço:

SERVIÇO CONTRATADO PELO CLIENTE INDICADO	REMUNERAÇÃO DA INDICAÇÃO	PRAZO
Diagnóstico e projeto de planejamento sucessório	[% dos honorários recebidos]	Primeiro pagamento do cliente + [12] meses
Acompanhamento recorrente	[% das mensalidades recebidas]	Enquanto durar o contrato com o cliente
Seguro de vida e previdência	[% da comissão recebida], respeitadas as normas da SUSEP	Enquanto houver comissão

7.2. A remuneração é devida apenas sobre valores efetivamente recebidos e será paga até o dia [10] do mês seguinte ao recebimento, mediante emissão de nota fiscal pela Parte credora.

7.3. Junto com cada pagamento, a Parte pagadora enviará demonstrativo com os valores recebidos do cliente. A Parte credora poderá, uma vez por ano, solicitar os comprovantes correspondentes.

7.4. A remuneração de indicações registradas durante a vigência continua devida após o término deste Contrato, pelos prazos da tabela acima.

7.5. Transparência. O cliente será informado, quando exigido pela regulamentação ou quando ele perguntar, da existência da remuneração por indicação. A remuneração não poderá aumentar o preço cobrado do cliente indicado.

7.6. Profissões com restrição. Se o Parceiro for advogado ou sociedade de advogados, ou estiver sujeito a norma que proíba ou limite remuneração por indicação, a parceria será exclusivamente de reciprocidade, sem pagamento entre as Partes, e as demais cláusulas permanecem válidas.

CLÁUSULA 8 – CONFIDENCIALIDADE

8.1. As Partes manterão sigilo sobre todas as informações de clientes, patrimônio, famílias, empresas, estratégias, honorários e termos deste Contrato a que tiverem acesso, usando-as somente para os fins da parceria.

8.2. O sigilo vale durante a vigência e por 5 (cinco) anos após o término, e por prazo indeterminado para informações protegidas por sigilo profissional.

8.3. Não é confidencial a informação que já era pública, que a Parte comprovadamente já possuía ou cuja divulgação seja exigida por lei ou ordem de autoridade, caso em que a outra Parte será avisada previamente, se possível.

CLÁUSULA 9 – PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

9.1. Cada Parte atuará como controladora independente dos dados pessoais que tratar e cumprirá a Lei nº 13.709/2018.

9.2. A indicação só será feita com o consentimento do cliente ou outra base legal adequada, e a Parte que indicar compartilhará apenas os dados necessários ao primeiro contato.

9.3. A Parte que tomar conhecimento de incidente de segurança envolvendo dados de cliente indicado avisará a outra em até 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA 10 – CONFORMIDADE REGULATÓRIA E ANTICORRUPÇÃO

10.1. Cada Parte declara possuir as habilitações e registros exigidos para sua atividade e se obriga a respeitar as normas de seu órgão regulador ou conselho profissional (como SUSEP, CVM, OAB e CRC).

10.2. Nenhuma das Partes exercerá atividade privativa da outra nem se apresentará como representante da outra.

10.3. As Partes cumprirão a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e não oferecerão vantagem indevida a clientes, agentes públicos ou terceiros.

CLÁUSULA 11 – INDEPENDÊNCIA E RESPONSABILIDADE

11.1. Não há entre as Partes vínculo societário, empregatício, de representação ou de exclusividade. Nenhuma assume obrigação em nome da outra.

11.2. Cada Parte responde exclusivamente pelos serviços que prestar ao cliente, inclusive perante órgãos reguladores, e manterá a outra isenta de reclamações decorrentes desses serviços.

11.3. Uma Parte só usará o nome, a marca ou o logotipo da outra com autorização prévia e por escrito.

CLÁUSULA 12 – VIGÊNCIA E RESCISÃO

12.1. Este Contrato vigora por 12 (doze) meses a partir da assinatura e se renova automaticamente por iguais períodos.

12.2. Qualquer Parte pode encerrá-lo sem multa, mediante aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

12.3. O Contrato pode ser rescindido imediatamente em caso de descumprimento não corrigido em 10 (dez) dias após notificação, ou de perda de habilitação profissional.

12.4. Sobrevivem ao término as Cláusulas 5, 6, 7.4, 8 e 9.

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Alterações só valem se feitas por escrito e assinadas pelas Partes.

13.2. Comunicações serão feitas para os e-mails: Consultor, **jeffpizzio@gmail.com**; Parceiro, [e-mail].

13.3. A tolerância com o descumprimento de qualquer cláusula não significa renúncia ou novação.

13.4. As Partes admitem a assinatura eletrônica deste Contrato, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

CLÁUSULA 14 – FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir questões deste Contrato, com renúncia a qualquer outro.

E, por estarem justas e acordadas, as Partes assinam este Contrato em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre, [dia] de [mês] de [ano].

CONSULTOR
JEFFERSON PIZZIO CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA LTDA
Jefferson Pizzio

PARCEIRO
[nome / razão social] – [representante]

TESTEMUNHA 1
Nome: [preencher]
CPF: [preencher]

TESTEMUNHA 2
Nome: [preencher]
CPF: [preencher]

ANEXO I – REGISTRO DE INDICAÇÃO

MODELO PARA ENVIAR POR E-MAIL A CADA INDICAÇÃO, CONFORME A CLÁUSULA 2.

CAMPO	PREENCHIMENTO
Data da indicação	
Parte que indica	
Parte que recebe	
Cliente indicado (nome / família / empresa)	
Contato autorizado pelo cliente	
Serviço pretendido	
Serviços do Parceiro a preservar (Cláusula 4.2)	
Observações	
Confirmação de recebimento (data)	